SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2241472 - MG (2025/0376714-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	LUCIANO BATISTA SILVA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRAZO DO *SURSIS.* NORMA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO.

1. A suspensão condicional da pena nas contravenções penais observa regra específica quanto ao prazo, devendo a escolha dentro do intervalo legal ser motivada de forma idônea pelas circunstâncias do caso.

2. A elevação do período de prova acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos do caso, não bastando a afirmação genérica de compatibilidade com parâmetros legais.

3. No caso, a decisão fixou pena no mínimo e reconheceu circunstâncias favoráveis, mas estabeleceu a suspensão por dois anos sem justificar, de modo concreto, as razões para superar o prazo mínimo.

4. Recurso especial provido para fixar o *sursis* pelo prazo de 1 ano, em condições que serão oportunamente estabelecidas pelo juízo competente para execução.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA61434641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/11/2026 14:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2026. Código de Controle do Documento: 4649fd4e-181a-4a53-aab2-ab9fb77451a3

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2241472 - MG (2025/0376714-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	LUCIANO BATISTA SILVA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRAZO DO *SURSIS.* NORMA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO.
1. A suspensão condicional da pena nas contravenções penais observa regra específica quanto ao prazo, devendo a escolha dentro do intervalo legal ser motivada de forma idônea pelas circunstâncias do caso.
2. A elevação do período de prova acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada em elementos objetivos do caso, não bastando a afirmação genérica de compatibilidade com parâmetros legais.
3. No caso, a decisão fixou pena no mínimo e reconheceu circunstâncias favoráveis, mas estabeleceu a suspensão por dois anos sem justificar, de modo concreto, as razões para superar o prazo mínimo.
4. Recurso especial provido para fixar o *sursis* pelo prazo de 1 ano, em condições que serão oportunamente estabelecidas pelo juízo competente para execução.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por L B S, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea *a*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão da Apelação Criminal n. 1.0000.24.483977-5/001, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 196):

> EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (DEC. LEI N. 3.688/1941) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL: CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. Diante da comprovação de que o apelado praticou a contravenção penal de vias de fato contra a companheira, ainda que, diante da alteração da versão inicialmente apresentada pela vítima com o nítido objetivo de isentar o companheiro da responsabilidade pelos atos praticados, as provas carreadas convalidam as declarações feitas inicialmente, pelo que imperativa é a condenação nos moldes almejados pelo *Parquet*.

Documento eletrônico VDA60415317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/09/2026 15:43:58
Código de Controle do Documento: 25c1caea-4250-418e-8bd3-8cfb1c096c0b

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (fls. 223/227).

A parte recorrente alega violação do art. 11 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), sustentando que embora a norma especial fixe o período de prova do *sursis* entre 1 e 3 anos, o Tribunal de origem estabeleceu 2 anos sem fundamentação concreta e aplicou indevidamente o art. 77 do Código Penal.

Defende, por fim, a fixação do prazo mínimo de 1 ano, dado que a pena foi estabelecida no mínimo legal e as circunstâncias judiciais são favoráveis (fls. 236/240).

Contrarrazões apresentadas às fls. 244/246, o recurso foi admitido na origem (fls. 249/250).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis*, o Ministério Público Federal opina pelo conhecimento e provimento do recurso especial (fls. 263/265).

É o relatório.

VOTO

O recurso especial tem origem em apelação do Ministério Público estadual contra sentença absolutória em ação referente à contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

O Tribunal de Justiça condenou o réu a 15 dias de prisão simples, em regime aberto, e concedeu *sursis* por 2 anos, com condições a fixar pelo Juízo da execução. Os embargos de declaração foram rejeitados.

No recurso especial, o recorrente busca a reforma para fixação do prazo mínimo de 1 ano para cumprimento do *sursis*, conforme a lei especial.

A insurgência é admissível e, no mérito, merece acolhida.

A Lei de Contravenções Penais prevê regra específica sobre a suspensão condicional da pena, fixando o prazo entre 1 e 3 anos, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão fixou a pena mínima, considerando todas as circunstâncias favoráveis, concedendo a suspensão condicional da pena, todavia, pelo prazo de 2 anos (fl. 203):

> [...]

Documento eletrônico VDA60415317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/09/2026 15:43:58
Código de Controle do Documento: 25c1caea-4250-418e-8bd3-8cfb1c096c0b

> Todavia, entendo possível a concessão do *sursis*, pois a pena é inferior a 02 (dois) anos, o acusado é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis.
>
> Assim, fica suspensa a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, em condições a serem oportunamente fixadas pelo Juízo da execução.
>
> [...]

No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal se limitou a apontar que o prazo estava dentro dos parâmetros legais, sem demonstrar, contudo, por que as circunstâncias do caso concreto seriam suficientes para justificar o período de prova acima do mínimo (fl. 226):

> [...]
>
> Vale ressaltar, contudo, que o artigo 77, caput, do Código Penal prevê que o prazo da suspensão da pena privativa de liberdade é 02 (dois) a 04 (quatro) anos.
>
> Afora isso, no caso de contravenção penal, há regramento próprio no Decreto-Lei 3.688/41, prevendo prazo menor, de 01 (um) a 03 (três) anos.
>
> Dessa forma, não há qualquer impeditivo, nos dispositivos legais acima mencionados, para a fixação do prazo de 02 (dois) anos para o sursis, tendo em vista que o prazo aludido está inserto dentro dos parâmetros alhures mencionados.
>
> [...]

Assim, a conclusão adotada destoa da orientação desta Corte, segundo a qual a fixação do período de prova acima do mínimo legal exige motivação idônea. Nesse sentido: REsp n. 53.202/SP, relator Ministro Anselmo Santiago, relator para acórdão Ministro Adhemar Maciel, Sexta Turma, julgado em 7/11/1995, DJ de 12/2/1996.

Ausente essa motivação, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se a fixação do *sursis* no prazo mínimo. .

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso especial para cassar parcialmente o acórdão recorrido e fixar o *sursis* pelo prazo de 1 ano, em condições que serão oportunamente estabelecidas pelo juízo competente para execução.

Documento eletrônico VDA60415317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/09/2026 15:43:58
Código de Controle do Documento: 25c1caea-4250-418e-8bd3-8cfb1c096c0b

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

REsp 2.241.472 / MG
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL

Número Registro: 2025/0376714-6

Número de Origem:
00180339520248130313 10000244839775003 180339520248130313

Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026

SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: LUCIANO BATISTA SILVA
ADVOGADO	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO : DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/10/2026 a 29/10/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2026

Documento eletrônico VDA61359786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/10/2026 11:36:15
Código de Controle do Documento: dfd943b3-1307-4734-8484-f81f9ca9f20a